

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7695/2542

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 57, มาตรา 58

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 57 และ มาตรา 58 ต่างบัญญัติอยู่ในหมวดเดียวกันว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรา 57 เป็นเรื่องตัวบุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งและระยะเวลาการคัดค้าน ส่วนมาตรา 58 เป็นเรื่องการดำเนินการพิจารณาและการมีคำสั่งของศาลซึ่งอาจทำให้ ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องเข้ามาก็เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ตาม มาตรา 58 การที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีต้องถือว่าศาลชั้นต้นได้รับคำฟ้องและมีคำสั่งตาม มาตรา 58 แล้ว ซึ่งไม่ว่าจะสั่งอย่างไรก็ตามหากได้แจ้งคำสั่งไปยังเทศบาลผู้ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งแล้ว คำสั่งที่แจ้งไปนั้นย่อมเป็นที่สุดทุกกรณีคู่ความไม่สามารถ อุตธรณ์ต่อไปได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล เทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายตามพ ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่ดูแล

แนะนำช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับเทศบาลอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 14 จำเลยที่ 1 เป็นเทศบาลนครมีจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรี จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 และยังมีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นไปโดยเรียบร้อยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม โจทก์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 26 และมาตรา 29 มีคำสั่งโดยประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และให้จำเลยทั้งสองดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวโดยระบุวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2542 ปรากฏว่าการดำเนินการเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดสี่สิบสี่หน่วยไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยและเที่ยงธรรม โดยพบว่าการกระทำการทุจริตระหว่างลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ที่ 9 และที่ 23 เกิดความวุ่นวายจนเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจคะแนนต้องสั่งเลื่อนการลงคะแนน และจำเลยทั้งสองได้ประกาศวันลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งสามหน่วยดังกล่าวใหม่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 มีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนไปยังโจทก์และกระทรวงมหาดไทยขอให้ยกเลิกการเลือกตั้งดังกล่าวและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีโจทก์เป็นประธานกรรมการผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการได้ความว่ามีการทุจริตและกระทำผิดกฎหมายหลายประการในหลายหน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 17 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 30 ที่ 31 ที่ 35 ที่ 36 ที่ 38 ที่ 39 ที่ 40 และที่ 43 นอกจากนั้นยังปรากฏว่าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

อำนวยการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนนและเจ้าพนักงานผู้
ดำเนินการเลือกตั้งกระทำผิดกฎหมายด้วยประการต่าง ๆ โจทก์รายงานให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างรอคำสั่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่นั้นได้มีการดำเนินการเลือกตั้งในหน่วยที่ 5 ที่ 9 และที่
23 ใหม่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 จนเสร็จ และจำเลยทั้งสองได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งโดยทราบอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2542 จำนวน 41
หน่วยเลือกตั้ง และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว
เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำ
สั่งให้โจทก์ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองเพิกถอนประกาศผล
การเลือกตั้งดังกล่าวและประกาศกำหนดการเลือกตั้งใหม่แต่จำเลยทั้งสองแจ้งว่าไม่
อาจทำได้ โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองส่งผลกระทบต่อสาธารณชน
และเป็นปัญหาข้อกฎหมายสำคัญ โจทก์จึงเสนอข้อหาหรือไปยังสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นในประเด็นนี้ตามสำเนา
บันทึกช่วยจำเอกสารท้ายคำฟ้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครสมุทรปราการของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 และ
ประกาศของจำเลยที่ 1 เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2542 เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้มี
คำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอำนาจฟ้อง และศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์โดยเห็นว่ากรณีนี้ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพ.ศ. 2482 จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าทั้งมาตรา 57 และมาตรา 58 ดังกล่าวต่างบัญญัติอยู่ในหมวดเดียวกันว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้ง มาตรา 57 เป็นเรื่องตัวบุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งและระยะเวลาการคัดค้าน ส่วนมาตรา 58 เป็นเรื่องการดำเนินการพิจารณาและการมีคำสั่งของศาล ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ที่โจทก์ยื่นฟ้องเข้ามาเป็นคดีนี้ก็เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 58 นั้นเองการที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี ต้องถือว่าศาลชั้นต้นได้รับคำฟ้องและมีคำสั่งตามมาตรา 58 แล้ว ซึ่งไม่ว่าจะสั่งอย่างไรก็ตามหากได้แจ้งคำสั่งไปยังเทศบาลผู้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว คำสั่งที่แจ้งไปนั้นย่อมเป็นที่สุดทุกกรณีคู่ความไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์โดยเห็นว่าไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 58 จึงไม่ชอบ"

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

(อภิชาติ สุจริตานนท์-สมบัติ เดียววิศเรศ-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
